

1502169-26.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernando Martinho de Barros Penteado

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Júri/Execuções

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... sendo que ostenta condenações por tráfico e receptação (cf. certidão estadual dos distribuidores criminais de fls. 26/28; e FA de fls. 29/33) a indicar que, em liberdade, poderá tornar a praticar delitos de toda sorte, em evidente risco à ordem pública.

Custas na forma da lei (arts. 804 e 805 do Código de Processo Penal; art. 4º, par. 9º, alínea "a", da Lei estadual de São Paulo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Júri/Execuções

Rua Vinte e Três de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09731-520 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9632 - E-mail: saobernardovj@tjsp.jus.br

1502169-26.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502169-26.2020.8.26.0537 controle nº 2020/001873

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Rodrigues Vianna

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Martinho de Barros Penteado

Vistos.

Reuniu-se esta Egrégia Corte de Justiça para julgar Jonathan Rodrigues Vianna pela prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, inciso V, do Código Penal.

Concluída a votação pelo E. Conselho de Sentença, conforme termo em apartado, decidiram os(as) Senhores(as) Jurados(as) pela condenação por homicídio doloso consumado qualificado.

Passo, portanto, à fixação da pena.

Na primeira fase, utiliza-se a qualificadora do inc. V do § 2º do art. 121 do Código Penal para efetivamente qualificar o homicídio, alçando a pena ao patamar mínimo de 12 anos. Por outro lado, verifica-se circunstância judicial prejudicial, pois o acusado possui maus antecedentes (conforme FA de fls. 26/28 - autos nº 1500607-79.2020.8.26.0537 da 1ª Vara Criminal de São Caetano do Sul), ensejando, assim, acréscimo de 1/6 na pena-base, resultando em 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda fase, o acusado alegou que conduziu o veículo de forma imprudente, além de ter se confundido com os pedais do freio e acelerador. Tal assertiva é passível de caracterizar confissão qualificada e, portanto, deve incidir a atenuante da confissão. Nesse sentido: [...] 3. A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedente.[...]" (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1.763.911, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 24/06/2021). No entanto, diante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,

conforme se depreende da certidão de fls. 26/28 autos nº 0008341-31.2015.8.26.0635 da 23ª Vara Criminal da Capital), procede-se à compensação da agravante com a atenuante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a confissão é passível de compensação com a reincidência, ainda que esta seja específica, devendo ambas as circunstâncias ser consideradas como preponderantes na forma do art. 67 do Código Penal e, desta forma, ficam compensadas entre si (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.341.370, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 17.04.2013; e Superior Tribunal de Justiça, HC 365.963, Terceira Seção, Relator Ministro Félix Fischer, DJe 23.11.2017).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão é o fechado, considerando o artigo 33, §2º, "a", do Código Penal e a reincidência e maus antecedentes do acusado.

No que tange ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, conforme a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça: "A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado." (AgRg no HC 479.279, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 03.06.2019).

Por outro lado, considerando que no caso concreto o regime de cumprimento de pena foi fixado a partir da reincidência e dos maus antecedentes, é certo que, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, é inviável qualquer alteração haja vista que o estabelecimento do regime não seguiu a regra do quantum total de pena prevista art. 33, § 2º, do Código Penal, mas teve como base circunstâncias judiciais desfavoráveis na fase do art. 59 do mesmo diploma e na agravante da reincidência.

Nesse sentido: "[...] É inócua, no caso, a discussão acerca da detração penal, pois o registro de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu continuariam a justificar a fixação do regime inicial mais gravoso mesmo após o desconto do período de prisão provisória. Agravo regimental não provido." (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 635.541, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 23.03.2021).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência e ter superado o patamar de quatro anos, bem como os maus antecedentes e a reincidência do acusado (fls. 26/28) circunstâncias que impedem a concessão da referida benesse, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos não pode ser contemplado com a suspensão condicional da pena prevista pelo artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar Jonathan Rodrigues Vianna a pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, inc. V, do Código Penal.

Inalterada a situação fático-processual, o acusado não poderá recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública.

Com efeito, o réu teve a prisão preventiva decretada por ocasião da sua prisão em flagrante (fls. 50/53), e respondeu a todo o processamento do feito preso até o momento, sendo que ostenta condenações por tráfico e receptação (cf. certidão estadual dos distribuidores criminais de fls. 26/28; e FA de fls. 29/33) a indicar que, em liberdade, poderá tornar a praticar delitos de toda sorte, em evidente risco à ordem pública.

Custas na forma da lei (arts. 804 e 805 do Código de Processo Penal; art. 4º, par. 9º, alínea "a", da Lei estadual de São Paulo nº 11.608/03; e art. 1.094, inc. I, das NSCGJ), observada a gratuidade por se tratar de defensor dativo.

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, comunicando-se o TRE/SP e IIRGD (arts. 393, inc. V, e 398, das NSCGJ).

Expeça-se guia de recolhimento provisória.
Publicada em plenário, saem os presentes intimados.
Sala das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, aos 25 de agosto de 2022.

Fernando Martinho de Barros Penteado
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA